Gesetzliche Gewährleistung von Photovoltaikanlagen

Ob für eine fest mit dem Dach verschraubte Photovoltaikanlage eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von **fünf oder von zwei Jahren** gilt, hängt davon ab, wie der Vertrag rechtlich eingeordnet wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat beides entschieden – je nach Fall. Die Oberlandesgerichte ordnen die Lieferung und Montage einer üblichen Dachanlage aus Standardteilen, auch mit Batteriespeicher, seit 2024 überwiegend als Kauf mit Montageverpflichtung ein; dann gelten **zwei Jahre**.

Fünf Jahre gelten, wenn ein Werkvertrag vorliegt und die Arbeiten „bei einem **Bauwerk**“ erbracht werden (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB): Die Anlage wird zur dauernden Nutzung fest eingebaut, der Einbau kommt einer grundlegenden Erneuerung des Gebäudes gleich, und die Anlage erfüllt eine Funktion für das Gebäude (BGH, Urteil vom 02.06.2016 – VII ZR 348/13). Ein beschriebener „Werkserfolg“ ist ein Hinweis, reicht allein aber nicht: Eine funktionstüchtige Anlage ist auch beim Kauf mit Montageverpflichtung geschuldet (OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.07.2025 – 10 U 165/24).

Beispiel aus dem Angebot eines Handwerkers: „Die Anlage ist betriebsbereit, wenn die Anlage **fest** *(=“Teil des Bauwerks“)* an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit erforderlichem Zubehör, zur **Erzeugung von Wechselstrom** (=*“Werkserfolg“*), installiert wurde.“

Wichtige Details:

- Die **fünfjährige** Gewährleistungsfrist gilt für einen **Werkvertrag** über Arbeiten bei einem Bauwerk. Ob die Installation und Inbetriebnahme einer kompletten PV-Anlage ein solcher Werkvertrag ist, entscheiden die Gerichte im Einzelfall.
- Für den **reinen Kauf** der Solarmodule als separate Sache **(Kaufvertrag**) oder für einen Kauf mit zusätzlicher Montageverpflichtung gilt die kürzere, **zweijährige** Gewährleistungsfrist des Kaufrechts (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB).
- Die Rechtsprechung ist **nicht einheitlich**. Werkvertragsrecht mit fünf Jahren hat der BGH für eine große Anlage auf einer Tennishalle angewandt, bei der die Tragfähigkeit des Daches zu beurteilen und aufwendige Anpassungsarbeiten nötig waren. Für übliche Anlagen auf Wohnhäusern aus serienmäßigen Standardteilen nehmen die Oberlandesgerichte überwiegend einen Kauf mit Montageverpflichtung an – mit zwei Jahren Frist (zuletzt OLG Hamm, Urteil vom 29.01.2026 – 2 U 18/25).

Beachten Sie: Die Fristen beziehen sich auf die gesetzliche Gewährleistung bei Mängeln an der Installation bzw. den verbauten Teilen. Hier ist der **Handwerker** in der gesetzlichen Pflicht.

Hersteller bieten oft separate**, freiwillige Material- und Leistungsgarantien** von bis zu 30 Jahren auf die Nennleistung der Module oder andere Komponenten an, die jedoch unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung bestehen. In der Praxis sind diese Garantien aber leider wenig wert.

Ein Beispiel für eine **zweijährige Gewährleistung** wäre ein sog. **„Balkonkraftwerk“,** das gekauft und danach in Eigenregie oder durch eine Elektrofachkraft installiert wird. Da ein Balkonkraftwerk

BNS-Worms, Ralf Jacoby 25. Oktober 2026

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

nicht separat auf das Gebäude bezogen hergestellt, sondern funktionsfertig gekauft wird und auch nach Montage nicht fest mit dem Haus verbunden ist, handelt es sich hierbei um einen Kaufvertrag (ggf. mit zusätzlichem Montageauftrag), jedoch nicht um einen Werkvertrag.

Im weiteren Verlauf dieser Informationsschrift werden die wesentlichen werkvertraglichen Kriterien noch näher erläutert, auf die in einer Auftragsbestätigung (des Handwerkers) zu achten ist, damit die PV-Anlage unter das Werkvertragsrecht fällt. Weil die Gerichte den Vertrag nach seinem Inhalt und nicht nach seiner Überschrift einordnen, ist der sicherste Weg, die Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Abnahme ausdrücklich im Vertrag zu vereinbaren; eine solche Verlängerung ist zulässig, das Gesetz zieht die Grenze erst bei 30 Jahren (§ 202 Abs. 2 BGB).

Werkvertrag, Kaufvertrag oder Werkliefervertrag?

Wann es ein Werkvertrag sein kann …

Entscheidend ist, wo bei einer Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt – bei der Art der gelieferten Teile, beim Wertverhältnis von Lieferung und Montage und bei den Besonderheiten des geschuldeten Ergebnisses (BGH, Urteil vom 03.03.2004 – VIII ZR 76/03). Für einen Werkvertrag sprechen vor allem folgende Merkmale:

- **Individuelle Anpassung:** Die Montage auf dem Dach und die Anbindung in den Keller sind spezifische, auf Ihre bauliche Situation zugeschnittene Handwerksleistungen.
- **Komplexer, konkreter Erfolg geschuldet:** Ein wichtiges Kriterium des Werkvertrags ist, dass der Handwerker die Herstellung eines konkreten, mangelfreien Werks und einen damit verbundenen konkreten Erfolg schuldet. Der Unternehmer schuldet nicht nur die Lieferung der Module, sondern die Herstellung einer insgesamt funktionstüchtigen, sicheren und normgerechten Photovoltaikanlage nach dem Stand der Technik (z.B. ein VDE-Prüf-protokoll, der Funktionsnachweis, ggf. ein Inbetriebnahmeprotokoll (z.B. Zusammenwirken der Einzelkomponenten - sichere, zuverlässige Zu- / Abschalten, Umschalten im Betriebs- und Störungsfall) und/oder der Leistungsnachweis einzelner Komponenten (z.B. der Module durch die „Flashliste“ mit den ermittelten Werten aus den Messungen des Herstellers) sind Belege für die erfolgreiche Erfüllung dieses "Werks" und des „Werkserfolgs“). Allein belegen solche Nachweise aber keinen Werkvertrag, denn eine funktionierende Anlage ist auch beim Kauf mit Montageverpflichtung geschuldet (OLG Stuttgart, Urteil vom 09.12.2025 – 6 U 36/25; OLG Düsseldorf, 10 U 165/24). Gewicht bekommen sie, wenn sie die im Vertrag vereinbarten, auf Ihr Haus zugeschnittenen Funktionen nachweisen – etwa die Umschaltung der ausgewählten Stromkreise auf Ersatzstrom oder die Ansteuerung Ihrer Wärmepumpe und Wallbox bei Überschuss.

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

- **Umfangreiche Planungsleistungen:** Die Überprüfung der Montagesituation für die detaillierte Anlagenplanung, die Erstellung einer individuellen Dachbelegung, der Systemstatik, die Berechnung der individuellen, auf das Gebäude bezogenen Wind- und Schneelast und der Nachweis der Eignung des PV-Dachgestells, sowie weitere Planungsleistungen, wie die , fachlich korrekte elektrotechnische Anbindung gem. dem Stand der Technik (VDE-Richtlinien, TAB des Verteilnetzbetreibers oder Einbindungen wie Batteriespeicher, Smartmeter, Blitzschutzeinrichtungen, Überspannungsschutz oder eine korrekte Umschaltung von öffentlichem Stromversorgung auf Ersatzstromversorgung auf zuvor definierte Ersatzstromverbraucher und gleichzeitigem aktivem Wegschalten des öffentlichen Stromnetzes, etc. sind typische Merkmale von Werkverträgen.
- **Handwerkliche Installations- und Anpassungsarbeiten:** Sind sie aufwendig und auf das Gebäude zugeschnitten, können sie dem Vertrag die maßgebliche Prägung geben. Die Oberlandesgerichte haben bei Standardanlagen bisher einen Kauf angenommen – ausdrücklich aber, weil vergleichbar komplexe Anforderungen wie im Tennishallen-Fall des BGH (Tragfähigkeit des Daches, dauerhaft dichte Durchdringungen der Gebäudehülle) nicht vorgetragen waren (OLG Hamm, 2 U 18/25; OLG Stuttgart, 6 U 36/25). Wer sich auf einen Werkvertrag beruft, sollte diese Arbeiten deshalb konkret belegen: die für das Dach berechnete Statik mit Befestigung und Schrauben, die Eingriffe in die Dachhaut und die Abdichtung aller Durchdringungen und Kernbohrungen. Beispiele sind z.B. die Art der Dachbefestigung und die Auslegung aufgrund der Art, Material, Länge und Anzahl der Dachhaken und deren Befestigungsschrauben (auch unter Berücksichtigung der spezifischen Dacheindeckung (Art der Dachhaken und ggf. Bearbeitung der Dacheindeckung oder Auswahl von geeigneten Ersatz-Blechziegeln), der Dachdämmung (längere geeignete Schrauben), sowie der Dachneigung (Aufnahme von Hangabtriebs-kräften), der Einbindung einer vorhandenen oder die Anbindung an eine neue Blitzschutzeinrichtung durch eine speziell geschulte Blitzschutzfachkraft, der Umbau / Neubau oder ergänzende Bau einer Elektro-Schaltanlage oder Unterverteilung) nach aktuell gültigen Normen und Vorschriften. Hier liegen die planerische Verantwortung und der davon abhängige Werkerfolg (fachliche Eignung der Monteure und deren fachlich einwandfreie Ausführung) beim Auftragnehmer.
- **Einbindung in Ihr Haus nach Ihren Vorgaben:** Am meisten Gewicht haben Arbeiten, die die Anlage an Ihr Haus und Ihre Wünsche anpassen – etwa Ersatzstrom für die von Ihnen ausgewählten Stromkreise samt Umverdrahtung, Neubau oder Erweiterung des Zählerschranks, die Einbindung Ihrer vorhandenen Wärmepumpe (SG-Ready) und Wallbox in die Überschusssteuerung. Nach dem OLG Stuttgart ist ein Werkvertrag auch bei geringem Montageanteil nicht ausgeschlossen, wenn der Vertrag eine Anpassung an individuelle Vorgaben des Kunden erfordert (Urteil vom 09.12.2025 – 6 U 36/25, unter Berufung auf den BGH). Ob solche Anpassungen ausreichen, ist noch nicht entschieden: In den bekannten Urteilen der Oberlandesgerichte von 2024 bis 2026 kamen sie nicht vor. Sie zählen nur, wenn sie im Angebot einzeln beschrieben sind; eine standardisierte Checkliste reicht dafür nicht (OLG Düsseldorf, 10 U 165/24).
- **Feste Verbindung mit dem Gebäude (Bauwerkscharakter)**
  Liegt ein Werkvertrag vor, stellt die Rechtsprechung für die fünf Jahre darauf ab, ob die Anlage zur dauernden Nutzung **fest eingebaut** wird, ob der Einbau einer **grundlegenden Erneuerung** des Gebäudes gleichkommt und ob die Anlage eine **Funktion für das Gebäude** erfüllt; dafür genügt, dass das Gebäude Trägerobjekt der Anlage ist. Ob die Anlage

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

wesentlicher Bestandteil des Gebäudes wird, ist dagegen **ohne Bedeutung** (BGH, VII ZR 348/13).
Bei einer großen, aufwendig eingebauten Anlage hat der BGH das bejaht. Ob es für eine übliche Dachanlage auf einem Wohnhaus gilt, ist offen – die Oberlandesgerichte verneinen meist schon den Werkvertrag.

Rechtliche Konsequenzen

Die Einordnung als Werkvertrag hat entscheidende Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Vertragspartner:

- **Gewährleistungsfrist:** Für Arbeiten bei einem Bauwerk gilt eine Frist von fünf Jahren ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BGB), für einen Werkvertrag ohne Bauwerksbezug zwei Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB).
- **Abnahme:** Die Gewährleistungsfrist beginnt erst mit der Abnahme der Anlage, nicht bereits mit der Lieferung der Module. Die Abnahme ist der Zeitpunkt, an dem Sie das Werk als im Wesentlichen vertragsgerecht anerkennen.
- **Mängelhaftung:** Sie haben die vollen Rechte aus dem Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB), einschließlich des Anspruchs auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz, falls das Werk mangelhaft ist.
- **Besondere Klauseln:** Vertragsklauseln, die eine vorzeitige Beendigung oder Einschränkung der Gewährleistungsrechte vorsehen, sind in den AGB in der Regel unwirksam.

Abnahme des „Werksgegenstands / Werkserfolgs“

Die **Abnahme** spielt im Werkvertragsrecht eine zentrale Rolle und hat weitreichende Konsequenzen für beide Vertragsparteien. Gemäß § 640 BGB ist der Besteller (der Kunde) verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern es keine wesentlichen Mängel aufweist.

Auswirkungen der Abnahme:

1. Beginn der Gewährleistungsfrist

(Erst) **mit der unterschriebenen Abnahme** beginnt die oben genannte **Gewährleistungsfrist** zu laufen. Vorher kann der Besteller keine Gewährleistungsansprüche im engeren Sinne (z.B. Minderung oder Rücktritt) geltend machen, sondern nur die Nacherfüllung verlangen.

2. Fälligkeit der Vergütung

Die **Vergütung** (der Rechnungsbetrag) wird **sofort nach der Abnahme fällig**, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Der Unternehmer hat mit der Abnahme seine vertragliche Leistungspflicht erfüllt und Anspruch auf sein Geld.

3. Übergang der „Gefahr“

Mit der Abnahme geht der sogenannte **Gefahrenübergang sofort auf den Besteller über**. Das bedeutet, dass der Kunde das **Risiko für eine unverschuldete Zerstörung oder**

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

Beschädigung des Werks (z.B. durch höhere Gewalt wie Blitzschlag nach der Installation) ab diesem Zeitpunkt allein trägt.

4. Umkehr der Beweislast

Dies ist ein sehr wesentlicher Punkt:

- **Vor der Abnahme** muss der Handwerker beweisen, dass sein Werk mängelfrei ist.
- **Nach der Abnahme** liegt die **Beweislast beim Besteller** (Hausbesitzer). Er muss nachweisen, dass ein Mangel bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden war.

Kernaussagen in einem Angebot bzw. Auftragsbestätigung die für einen Werkvertrag sprechen

Achten sie in der Bestellung und vor allem in der Auftragsbestätigung des Handwerkers auf Formulierungen, die ihnen die Gewährleistungszeit von 5 Jahren nach Werkvertragsrecht zusichern. Am sichersten ist es, die Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Abnahme ausdrücklich im Vertrag zu vereinbaren.

1. Das entscheidende Kriterium: Die Erfolgspflicht

Das Kernmerkmal eines Werkvertrags ist die Verpflichtung zur Herbeiführung eines konkreten, mangelfreien Erfolgs.

Indizien im Vertragstext: "Herstellung", "Montage", "Installation", "Inbetriebnahme"
Umschreibung der angebotenen „Leistung“ als "Werk", "Anlage" oder "Projekt".
Zusicherung einer Funktionstauglichkeit oder Abgabe einer Leistungsgarantie ("...die Anlage hat eine Leistung von XY kWp" oder “…der Batteriespeicher hat nach 10 Jahren noch eine Mindestkapazität von…..).
Zahlung für *das Ergebnis* der Tätigkeit, nicht für die Tätigkeit selbst (wie Dienstvertrag).
Einzeln beschriebene Anpassungen an Ihr Haus: welche Stromkreise auf Ersatzstrom gehen, welche vorhandenen Geräte (z. B. Wärmepumpe, Wallbox) in die Steuerung eingebunden werden, ob Zählerschrank oder Unterverteilung neu gebaut oder erweitert werden – möglichst mit eigenem Preis für Montage und Elektroarbeiten.

2. Die Notwendigkeit der "Abnahme"

Verträge, die werkvertraglichem Recht unterliegen, sehen meist den Prozess der Abnahme vor.

Indizien im Vertragstext:
Klauseln, die explizit den Begriff "Abnahme" oder "Abnahmeprotokoll" oder „Inbetriebnahmeprotokoll“ oder „Prüfprotokoll“ verwenden.
Regelungen, dass die Fälligkeit der (letzten) Vergütung/Teilzahlung erst „nach erfolgter Abnahme“ eintritt.

3. Individualisierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Bestellers

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

Während ein Kaufvertrag Standardware betrifft, geht es beim Werkvertrag oft um eine spezifische, auf den Kunden zugeschnittene Leistung eines Produkts, eines soganannten (Werk)Erfolgs.

> **Indizien im Vertragstext:**
> Leistungsbeschreibungen, die detaillierte Pläne (Dachbelegungsplan, Verschaltungsplan, Dachpläne mit Sparrenart und -abständen, Raumgröße, Installationswege) oder individuelle Spezifikationen und Wünsche des Auftraggebers aufgreifen.
> Der Liefergegenstand wird erst **nach den Vorgaben oder Wünschen des Bestellers** hergestellt oder angepasst (z.B. eine ans Dach angepasste Unterkonstruktion, die Herstellung einer Unterverteilung oder einer Ersatzstromfunktion oder die Ansteuerung einer Wärmepumpe durch „Smart Grid“ mit Programmierung der Grenz- und Regelungswerte).

4. Verwendung des Begriffs "Vergütung" statt "Kaufpreis"

Diese juristische Nomenklatur im Vertrag kann ebenfalls Hinweise liefern.

> **Indizien im Vertragstext:**
> Begriffe wie "Vergütung", "Werklohn" anstelle "Kaufpreis" oder "Rechnungsbetrag".

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)

Eine einheitliche höchstrichterliche Linie gibt es nicht. Der BGH hat zu PV-Anlagen zwei Fälle entschieden: 2013 **zwei Jahre** nach Kaufrecht für Bauteile, die der Käufer selbst auf eine Scheune montiert hatte, und 2016 **fünf Jahre** nach Werkvertragsrecht für eine große Anlage auf einer Tennishalle. Eine neuere Entscheidung des BGH zur Frage Kauf- oder Werkvertrag bei PV-Anlagen gibt es nicht (Entscheidungsdatenbank des BGH, Stand 25.10.2026).

Details zur Gewährleistung

- **Fünfjährige Verjährungsfrist:** Sie gilt, wenn ein Werkvertrag über Arbeiten bei einem Bauwerk vorliegt. Das OLG Schleswig hat das für eine Aufdachanlage auf einem Bestandsgebäude angenommen (Urteil vom **01.02.2023 – 12 U 63/20**); der BGH hat die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen (**Beschluss vom 22.11.2023 – VII ZR 35/23**) – eine Entscheidung des BGH in der Sache ist das nicht.
- **Abgrenzung zur zweijährigen Frist:** Zwei Jahre gelten bei einem Kauf mit Montageverpflichtung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB) und bei einem Werkvertrag ohne Bauwerksbezug (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB). Die neueren Urteile der Oberlandesgerichte ordnen übliche Anlagen auf Wohnhäusern meist als Kauf mit Montageverpflichtung ein.
- **Vertragsgestaltung:** Es ist wichtig zu prüfen, ob der Vertrag als Werkvertrag über die Errichtung eines Bauwerks mit Planungsleistungen und Abnahmekriterien (Funktion oder Leistung) oder als Kaufvertrag über ein selbstständiges Gut (z.B. Einzelkomponenten mit Montage) gestaltet wurde, um die korrekte Gewährleistung festzulegen.

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

- **Herstellergarantien:** Neben der gesetzlichen Gewährleistung können Hersteller separate, freiwillige Garantien anbieten, die längere Zeiträume abdecken. Diese sind in den Garantiebedingungen geregelt und individuell genau zu prüfen und zu bewerten.

Vorangegangene Urteile

Der 8. Zivilsenat des BGH hat in einem Urteil (**Az. VIII ZR 318/12 vom 9. Oktober 2013**) entschieden, dass Ansprüche wegen mangelhafter Bauteile einer Photovoltaikanlage, die der Käufer selbst auf dem Dach einer Scheune angebracht hatte, in **zwei Jahren** verjähren (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB) und nicht in fünf Jahren nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BGB.

Hierauf gilt es zu achten, wenn Do-It-Yourself-(DIY)-Anlagen zusammengekauft und selbst oder mit „Freunden“ installiert und in Betrieb genommen werden.

Handelt es sich hingegen um einen **Werkvertrag** über die Herstellung einer funktionstauglichen Photovoltaikanlage auf dem Dach, gilt die **fünfjährige Frist des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB**, wenn die Arbeiten bei einem Bauwerk erbracht werden. Das hat der VII. Zivilsenat des BGH für eine nachträglich auf einer Tennishalle errichtete Anlage entschieden (**Az. VII ZR 348/13 vom 2. Juni 2016**): Sie war zur dauernden Nutzung fest eingebaut, der Einbau kam einer grundlegenden Erneuerung der Halle gleich, und die Halle diente als Trägerobjekt. Ob die Anlage wesentlicher Bestandteil des Gebäudes wurde, war ohne Bedeutung.

2019 wandte der BGH die fünfjährige Frist auf Planungs- und Überwachungsleistungen eines Ingenieurs an – für eine in die Fassade integrierte Anlage beim grundlegenden Umbau eines Bürogebäudes in ein Studentenwohnheim (**Urteil vom 10.01.2019 – VII ZR 184/17**). Die späte Erkennbarkeit von Mängeln ist nach dem BGH der Grund für die lange Frist, aber keine zusätzliche Voraussetzung im Einzelfall.

Neuere Urteile der Oberlandesgerichte (2023–2026):

Seit 2024 haben mehrere Oberlandesgerichte über Verträge zur Lieferung und Montage von PV-Anlagen und Batteriespeichern entschieden. Sie ordnen übliche Anlagen aus serienmäßigen Standardteilen überwiegend als Kauf mit Montageverpflichtung ein – mit zwei Jahren Verjährung. Werkvertragsrecht kommt danach vor allem bei großen oder baulich anspruchsvollen Anlagen mit umfangreicher Planung in Betracht. Die Gerichte haben dabei gerade ältere Verträge beurteilt – geschlossen zwischen 2017 und 2022; ihre Maßstäbe gelten deshalb auch für Anlagen, die vor den Urteilen gekauft wurden.

Oberlandesgericht Saarbrücken, Urteil vom 06.08.2024 – 2 U 75/23

- Aussage des Gerichts: Der Vertrag über Lieferung und nachträglichen Einbau eines Batteriespeichers für eine vorhandene PV-Anlage ist „nicht als Werkvertrag, sondern als Kaufvertrag mit Montageverpflichtung zu qualifizieren“; die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre. Auch die fünf Jahre für Sachen, die für ein Bauwerk verwendet werden (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BGB), greifen nicht, weil der Speicher das Gebäude nicht mangelhaft macht.

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

- Begründung: Werkvertragsrecht komme bei großen Anlagen in Betracht, wenn fachkundige Beratung und Planung mit umfangreichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Vordergrund stehen oder aufwendige handwerkliche Installations- und Anpassungsarbeiten nötig sind; beides lag nicht vor.

Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.07.2025 – 10 U 165/24

- Aussage des Gerichts: Der Vertrag über Lieferung und Montage einer PV-Anlage mit Batteriespeicher ist ein Kaufvertrag mit Montageverpflichtung. Dass eine funktionstüchtige Anlage geschuldet ist, sei einem solchen Kaufvertrag „vielmehr denknotwendig immanent". Die Revision zum BGH ist zugelassen – wegen der Frage, ob eine nachträgliche Drosselung des Speichers ein Mangel ist.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 11.04.2025 – I-2 U 5/25, und Urteil vom 29.01.2026 – 2 U 18/25

- Aussage des Gerichts: Verträge über Lieferung und Montage einer PV-Anlage einschließlich Batteriespeicher sind Verbrauchsgüterkaufverträge mit Montagepflicht. Leitsatz des Urteils von 2026: „Ein Vertrag über die Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage ist als Kaufvertrag mit Montagenebenpflicht zu würdigen, wenn serienmäßig vorgefertigte Standardkomponenten geliefert werden und sich die Installations- und Anpassungsarbeiten nicht ausnahmsweise als besonders komplex darstellen." Die dauerhafte Drosselung des Speichers durch den Hersteller war in beiden Fällen ein Mangel.

Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 09.12.2025 – 6 U 36/25

- Aussage des Gerichts: „Der Lieferung und Installation einer Standardphotovoltaikanlage mit Speicher an einem Wohnhaus liegt regelmäßig ein Kaufvertrag mit Montageverpflichtung und kein Werkvertrag zugrunde" (Orientierungssatz). Auf die Montage entfielen dort 12,5 % des Preises.
- **Besonderheit:** Das Gericht grenzt den Tennishallen-Fall des BGH ausdrücklich ab – dort seien die Tragfähigkeit des Hallendachs, aufwendige Anpassungsarbeiten und dauerhaft dichte Durchdringungen der Gebäudehülle geschuldet gewesen.

Zusammenfassung der gerichtlichen Tendenz

Die Gerichte ordnen den Vertrag nach seinem Schwerpunkt ein, nicht nach seiner Überschrift. Werden serienmäßige Standardteile geliefert und üblich montiert, überwiegt nach den Oberlandesgerichten der Kauf mit Montageverpflichtung – mit zwei Jahren Frist (so auch OLG Köln, Beschluss vom 19.12.2024 – I-3 U 73/24). Werkvertragsrecht mit fünf Jahren bleibt für Anlagen, bei denen individuelle Planung und aufwendige, gebäudebezogene Arbeiten im Vordergrund stehen. Eine Entscheidung des BGH zu üblichen Anlagen auf Wohnhäusern steht aus. Wer fünf Jahre sicher haben will, vereinbart sie ausdrücklich im Vertrag (§ 202 Abs. 2 BGB).

BNS-Worms, Ralf Jacoby 25. Oktober 2026

Wichtiger Hinweis: Die Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen erstellt. Das Bürgernetzwerk übernimmt keine Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.